請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	原住民族傳統領域與法律專題研究			學年/學期 Academic Year/Semester	114/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Seminar on Indigenous Traditional territoral Land and Laws				
科目代碼 Course Code	FEL_58220	系級 Department & Year	碩士	開課單位 Course-Offering Department	法律學系
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	2.0/2.0		
授課教師 Instructor	/林俊儒				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

在原住民族傳統領域與法律基礎概念（原住民族土地法律史、傳統領域概念與法制）講授之後，授課教師將以「諮商同意權」、「共同管理機制」、「狩獵自主管理」為例，從法律規範、法律地理、法律技術面向切入，置入法律治理、法律動員的框架探討，並邀請同學閱讀相關經典學術論文，闡釋如何「做」原住民族傳統領域與法律的研究。在這個過程，學生需要撰寫研究計畫，並練習進行學術發表，從而提出初步研究成果。

課程目標　Course Objectives

能夠對於原住民族土地發展的法律史有所理解、理解涉及原住民族傳統領域的相關規範，並能以轉型正義視角進行規範解讀，進而有能力處理當代原住民族土地權利、法制與政策的課題。

系專業能力 Basic Learning Outcomes		課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.’s Education Objectives
A	對於法律倫理及社會期待與責任有正向堅持及使命感A lawyer with the sense of social responsibility.	●
B	具備專業法律領域及基礎法學知識能力A lawyer with the advanced knowledge in the field of financial and economic law.	○
C	具備在地深耕、具本土化回饋服務熱忱，立足東臺灣、放眼世界之能力A lawyer with the view of glocalization.	●

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	02月26日【課程簡介】	
2	03月05日【原住民族土地的法律史】	
3	03月12日【傳統領域概念與法制】	
4	03月19日【複數部落諮商同意權】（法律規範研究案例）	
5	03月26日【如何「做」法律規範研究】	
6	04月02日【原住民保留地政策】（專題演講）	
7	04月09日【國家公園的空間法律治理】（法律地理研究案例）	

8	04月16日【如何「做」法律地理研究】	
9	04月23日 研究計畫書繳交（不上課）	期中考週
10	04月30日【狩獵自主管理的法律技術】（法律技術研究案例）	
11	05月07日 教師出國公差（不上課，另行補課）	
12	05月14日【如何「做」法律技術研究】	
13	05月21日【學生報告】	
14	05月28日【學生報告】	
15	06月04日【學生報告】	
16	06月11日【學生報告】	
17	06月18日 期末報告繳交（不上課）	期末考試週
18		

教 學 策 略 Teaching Strategies

☑ 課堂講授 Lecture ☑ 分組討論Group Discussion ☐ 參觀實習 Field Trip

☐ 其他Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

☐ 問題導向學習(PBL) ☐ 團體合作學習(TBL) ☐ 解決導向學習(SBL)

☐ 翻轉教室 Flipped Classroom ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

☐ 在地實踐Community Practice ☐ 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

☐ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching

☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)									
期中考成績 Midterm Exam									
期末考成績 Final Exam									
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

平時課程參與10%
期中研究計畫30%
期末報告表現20%
期末研究報告40%

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

本課程需閱讀的相關文獻，將於課程簡介時告知並提供。

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.
Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)